

Podrobný rozbor souladu dokumentů a aplikace

Příloha ke shrnutí pro schůzku s právníky, 11. 9. 2026. Kontrolovaným podkladem je zdrojový kód větve master, commit `e1d81ea2`, a připravené dokumenty ve složce `lawyers-docs/SMLOUVY CleanSia/SMLOUVY`. Tento rozbor porovnává popsané procesy s doložitelnou implementací. Nepotvrzuje právní platnost ustanovení, aktuální cloudovou konfiguraci ani skutečné plnění ručních postupů. Zjištěná absence automatizace sama neznamená, že společnost závazek neplní ručně.

Jak číst důkazy: označení **Pxxx** jsou čísla odstavců technické textové extrakce, nikoli čísla článků ve Wordu. Extrakce jsou přiloženy v `podklady/<název dokumentu>.txt`: například VOP P038 naleznete v `podklady/Cleansia_VOP.txt`, reklamační řád v `podklady/cleansia_reklamacni_rad.txt`, rámcovou smlouvu v `podklady/cleansia_ramcova_smlouva.txt`, BOZP v `podklady/cleansia_bozp.txt`, kodex v `podklady/cleansia_kodex_chovani.txt` a dokumenty o údajích v odpovídajících souborech `cleansia_privacy_policy.txt`, `cleansia_cookie_policy.txt`, `cleansia_gdpr_souhlasy.txt` a `cleansia_dpa.txt`. Je-li uveden článek dokumentu, je oddělen od odkazu Pxxx. Cesta ke zdrojovému souboru následovaná dvojtečkou a číslem odkazuje na konkrétní řádek kontrolovaného commitu.

Význam závěrů: přímý rozpor znamená rozdílné pravidlo v dokumentu a implementaci; chybějící úprava znamená funkci, kterou text dostatečně nepopisuje; nedoložený slib nebo ruční proces vyžaduje provozní důkaz. Právně citlivá místa jsou formulována jako otázky pro právníky. Průřezová témata se místy opakují, protože mají odlišný dopad na zákazníka, partnera a zpracování údajů. Firemní dokument a rozhodovací shrnutí jsou v samostatném `SHRnutí.md`.

Zákazník: objednávky, VOP a reklamace

Co dokumenty obsahují

Cleansia_VOP.docx, verze 1.1: dvanáct částí pokrývá zprostředkovatelský model zákazník–OSVČ, účet a věk 18+, objednávku, cenu a platbu, fakturu a spropitné, změny a storno, povinnosti zákazníka a recenze, odpovědnost a pojištění, ochranu údajů, duševní vlastnictví, změny podmínek a konec služby, vyšší moc a spory. Nevyplněné zůstávají firemní identifikace, kontakty, účinnost, web a zejména konkrétní lhůta změny objednávky (3.3/P042). Uvádí samostatný reklamační řád a privacy policy. Chybí samostatná úprava členství Plus, opakovaných rezervací, loajality, doporučování, promo akcí a pravidel kreditního účtu.

cleansia_reklamacni_rad.docx, verze 1.1: důvody a vyloučení reklamací, tři kanály podání, lhůty 24 hodin pro kvalitu/škodu a 48 hodin pro krádež, požadované údaje a minimálně dvě fotografie, potvrzení přijetí, prošetření, rozhodnutí do 30 dnů, opravný úklid/sleva/refundace/kredit, škody do a nad 5 000 Kč, pojistná událost, omezení odpovědnosti a eskalace. Dokument výslovně zachovává spotřebitelská práva a skryté vady (3.4/P052). Kontakty a účinnost nejsou vyplněné. V oblasti reklamací má podle 7.2/P132 přednost před VOP.

Priorita před předáním jako hotových podmínek

1. Existují rozdílná znění podmínek

Přímý rozpor. Aplikace nevykresluje dodané DOCX. Web `/terms` používá šest krátkých přeložených odstavců, označených jako návrh bez právní kontroly, s prázdným datem. Tento text říká „Cleansia poskytuje profesionální úklidové služby“; DOCX 1.3/P022 říká, že Cleansia je zprostředkovatel a zhotovitelem vždy OSVČ.

Také storno tabulky se liší. Pro klienta proto není rozhodující samotná existence kvalitního Wordu ve složce právníků.

Zdroje: `src/Cleansia.App/apps/cleansia.app/src/assets/i18n/cs.json:1735`, zejména 1740, 1744, 1748; `src/Cleansia.App/apps/cleansia.app/src/app/app.routes.ts:168`; `src/Cleansia.App/libs/cleansia-customer-features/legal-pages/src/lib/legal-document/legal-document.component.ts:34`. Aktuální zákaznické právní routy obsahují `terms/privacy`, nikoli samostatný připravený reklamační řád (`src/Cleansia.App/libs/cleansia-customer-features/legal-pages/src/lib/lib.routes.ts:5`). **Otázka:** které znění má být závazné, kdo schválí překlady a jak se doloží verze předložená při konkrétní objednávce?

2. Storno v dokumentu účtuje jiné částky

Přímý rozpor. VOP čl. V/P064–P079: více než 24 hodin zdarma, 2–24 hodin 50 %, méně než 2 hodiny 100 %, znemožněný vstup 100 %. Kód: po přijetí pracovníkem zdarma od 24 hodin včetně, 4–24 hodin 25 %, pod 4 hodiny 50 %. Navíc před přijetím jakýmkoli pracovníkem vždy zdarma a během prvních 15 minut od objednání zdarma. Plus může hranici bezplatného storna posunout blíže k úklidu. Běžící a dokončený úklid zákaznickým stornem zrušit nelze. Po změně stavu na „na cestě“ zrušení možné je.

Pozor na zastaralou dokumentaci: konstanta 60 minut pro první objednávku existuje, ale skutečný `CancellationAssessor` předává napevno `false`, tedy toto zvýhodnění nyní nepřiznává. Nelze jej popsat jako fungující benefit. Zdroje: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/BookingPolicy.cs:64`, 336; `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CancellationAssessor.cs:32`, 39, 55; `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CancelOrder.cs:91`. **Otázka:** potvrdit skutečně zamýšlený ceník včetně neobsazené zakázky, Plus, bezplatného počátečního okna a situace, kdy zákazník neposkytne přístup. V prověřené zákaznické větvi není zvláštní 100 % tarif pro nedostupný byt.

3. Nejasný okamžik uzavření smlouvy a identita poskytovatele

Přímý rozpor v popisu procesu. VOP 1.3/P022, 3.1/P038 a 3.2/P040 spojují potvrzení/platbu se vznikem smlouvy se zhotovitelem a slibují informaci o přiděleném zhotoviteli. Platba ale nastaví `Confirmed`, i když si zakázku dosud nevzal nikdo. Tento status tedy neprokazuje existenci přidělené smluvní protistrany. Pro větší práci se navíc vytváří více pracovních míst, nikoli nutně jediný zhotovitel. Výběr oblíbeného pracovníka je preference s omezenou rezervací, nikoli záruka jeho přijetí.

Zdroje: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Payments/HandlePaymentNotification.cs:267`; `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/OrderFactory.cs:117`, 178; `src/Cleansia.Core.Domain/Orders/Order.cs:793`; `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/BookingPolicy.cs:263`. **Otázka:** vzniká nejprve závazek Cleansia obstarat službu a následně jednotlivá smlouva s poskytovatelem? Co přesně potvrzuje platba, kdo odpovídá za celý vícemístný úklid a kdy zákazník dostává identifikaci každého poskytovatele?

4. Povinná registrace a důkaz souhlasu neodpovídají hostovské rezervaci

Rozpor + mezera evidence. VOP 2.1/P028 vyžadují účet; závěrečná instrukce P142 nepřipouští registraci/objednávku bez zaznamenaného souhlasu. API výslovně umožňuje objednávku hostovi. Web hostovi checkbox ukáže, ale uloží jej do místního úložiště; odeslání souhlasů čeká na přihlášení příslušného účtu. DTO objednávky neobsahuje souhlas ani verzi dokumentu. Přihlášeného člověka s dřívějšími dvěma souhlasy se web znovu neptá; kontroluje druh a odvolání souhlasu, nikoli shodu nové verze dokumentu.

Zdroje: `src/Cleansia.Web.Customer/Controllers/OrderController.cs:44`; `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CreateOrder.cs:333`, 398; `src/Cleansia.App/libs/cleansia-customer-features/order-wizard/src/lib/order-wizard/order-wizard.component.html:995`; sousední `src/Cleansia.App/libs/cleansia-customer-features/order-wizard/src/lib/order-wizard/order-`

wizard.facade.ts:405; src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/signup-consent.service.ts:37, 54, 78. **Otázka:** jak právně popsat hosta a jak doložit konkrétní objednávkový souhlas i bez následného účtu? Nezaměňovat odsouhlasení smlouvy, seznámení s informačním dokumentem a souhlas se zpracováním údajů.

5. Kredit při zrušení účtu se nevyplácí podle VOP

Přímý rozpor. VOP 2.4/P034 slibují vrácení nevyužitého kreditu v peněžní hodnotě; 10.2/P123 vrácení kreditů při ukončení služby. Implementace blokuje smazání účtu s kladným kreditem. Kredit automaticky expiruje po 12 měsících od posledního pohybu; peněžní výplatu kreditního zůstatku jsem v této implementaci nedoložil. Kredit se automaticky použije na příští kartovou objednávku ve stejné měně, nejvýše na 70 % ceny; refundace poměrně vrací kartovou část na kartu a kreditní část do kreditního účtu. To není obecně „celá částka na původní platební prostředek“ bez rozlišení částí.

Zdroje: src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:78;
src/Cleansia.Core.Domain/Credit/CreditAccount.cs:69, 134;
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Credit/ExpireStaleCredit.cs:58;
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CreateOrder.cs:573;
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/BookingPolicy.cs:108;
src/Cleansia.Core.AppServices/Services/RefundService.cs:257. **Otázka:** oddělit kompenzační bonus od peněžního nároku, stanovit souhlas s kreditním řešením, expiraci, omezení čerpání, vypořádání při ukončení a postup u žádosti o výmaz.

Podstatné procesy v aplikaci, které dokumenty téměř nepokrývají

Proces	Implementovaný stav a opora	Co mají právníci doplnit/rozhodnout
Cenová nabídka a express	Server přepočítává objednávku; služby mají základní cenu+částku za místnosti/koupelny, balíčky a extras vlastní ceny, přepočet měny. Pod 2 h nelze rezervovat, 2–4 h+20 %, případně Plus výjimka. src/Cleansia.Core.AppServices/Services/OrderPricingCalculator.cs:32, 36, 56, 67; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/BookingPolicy.cs:20, 26, 32.	DOCX 4.1 uvádí jen obecné parametry. Popsat příplatky, jejich odsouhlasení, obsah balíčků a situaci, kdy zákazník zvolí navíc službu již obsaženou v balíčku; kód ji započte samostatně.
Čas a počet pracovníků	Klienti nabízejí čtvrt hodinové začátky 08:00–19:45; časové okno má 60 minut. Crew podle odhadovaného rozsahu, přijetí pracovníky postupně. src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/BookingPolicy.cs:35, 42; src/Cleansia.Core.Domain/Orders/Order.cs:793.	Zda čas označuje příjezdové okno nebo přesný začátek; význam odhadu délky a nedostatečně obsazeného týmu.

Proces	Implementovaný stav a opora	Co mají právníci doplnit/rozhodnout
Cleansia Plus	Samostatné Stripe předplatné, případný trial podle plánu pouze jednou na uživatele; zrušení na konci placeného období, změna plánu s průběžným doúčtováním. src/Cleansia.Core.AppServices/Services/MembershipTrialResolver.cs:16; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Memberships/CancelMembershipSubscription.cs:41; src/Cleansia.Infra.Clients/Stripe/StripeClient.cs:360, 383, 414.	Automatické obnovování, cena/frekvence, trial→placené období, změna plánu, účinnost výpovědi, ztráta benefitů, odstoupení/refundace členství. DOCX samostatné členství neznají.
Slevy a loajalita	Plus a tier se počítají do 12 %, vyšší promo je nahradí, nesčítá se navíc. Body po dokončení; možnost odebrání po stornech/refundech. src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/OrderFactory.cs:43, 240; src/Cleansia.Core.AppServices/Services/LoyaltyService.cs:63, 136, 201.	Podmínky vzniku/odebrání benefitů, omezení kombinace, změny programů. U nejvyššího tieru nemusí Plus přinést další cenovou slevu.
Promokódy a doporučování	Promo platnost, minima, měna, celkový i osobní limit; doporučení 150 bodů oběma stranám po prvním dokončeném úklidu do 90 dnů. src/Cleansia.Core.AppServices/Services/PromoCodeService.cs:37, 55, 218; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/ReferralPolicy.cs:14, 22.	Pravidla kampaní, zánik, zneužití a rozlišení bodů od peněz/kreditu.
Opakované rezervace	Plus funkce; šablona vytváří jednotlivé objednávky 7 dnů dopředu, konkrétní výskyt zákazník potvrzuje a platí; nepotvrzené výskyty se ruší 1 h předem. src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Bookings/CreateRecurringBooking.cs:115; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Bookings/MaterializeRecurringBookings.cs:23; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/ConfirmRecurringOrder.cs:93; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Bookings/AutoCancelStaleRecurringOrders.cs:38, 64.	Opakovaný rozvrh není automaticky předplacený úklid. Ujasnit cenu každého výskytu, potvrzení, změnu/pauzu celé série oproti storno jednotlivého úklidu. „Monthly“ v materializaci používá 30 dnů (src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Bookings/MaterializeRecurringBookingTemplate.cs:280), nikoli nutně stejné datum dalšího měsíce.

Reklama: funkční část versus sliby vyžadující provoz

Částečná shoda. Existuje zákaznický reklamační případ, důvod, popis, výběr vadných položek, přílohy, zprávy, stavové řízení a administrátorské rozhodnutí/refundace. To odpovídá základnímu účelu řádu. Zákazník musí vlastnit objednávku; před jejím plánovaným časem nelze případ založit. Další případ je dovolen po uzavření předchozího. Hostovská objednávka bez vazby na účet tímto samoobslužným vlastnickým pravidlem neprojde; emailový/písemný kanál je proto důležitý.

Odlišné lhůty a povinné podklady. Řád 3.1–3.3/P046–P050 rozlišuje 24/48 hodin. Kód počítá obecný 24 h indikátor od dokončení nebo plánovaného startu, ale pozdější reklamaci nezakazuje. Vytvoření nevyžaduje zaplacený stav, dvě fotografie ani požadované řešení, jak říká 1.2/P020 a 4.1/P062–P063; přílohy se přidávají samostatně. Toto může být rozumně vstřícnější produktové chování, musí však být popsáno přesně. Zdroje: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Disputes/CreateDispute.cs:66, 97, 111, 117, 150;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Disputes/UploadDisputeEvidence.cs:30;`
`src/Cleansia.Core.Domain/Disputes/DisputeLimits.cs:29.`

Slib bez doložené automatizace. Řád 4.3/P067 slibuje referenční číslo e-mailem/push do 30 minut, tabulka P081–P082 okamžité automatické potvrzení. Handler založení pouze uloží případ a vrátí ID; sám žádný email/push neodesílá. Notifikace odpovědi existují. Prošetření do 3pracovních dnů, 30denní rozhodnutí, opravný úklid do 5pracovních dnů, aktivace pojišťovny nad 5 000 Kč a asistence jsou provozní závazky: v prověřeném toku nemají automatický SLA/pojistný proces. To **nedokazuje, že je firma ručně neplní**, ale je třeba určit odpovědnou osobu, frontu, zastupitelnost a evidenci. `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Disputes/CreateDispute.cs:150;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Disputes/ResolveDispute.cs:76, 89;`
`src/Cleansia.Core.Domain/Notifications/NotificationEventCatalog.cs:20.`

Refundace má omezený technický dosah. Je implementována Stripe refundace do zbývajících kartového plnění; kredit se poměrně obnoví. Hotovostní vratka, převod na účet, pojistné plnění nebo organizace nápravného úklidu nejsou totéž co tlačítko na Stripe refundaci. `src/Cleansia.Core.AppServices/Services/RefundService.cs:59, 144, 257.` Řád 5.3/P108 slibuje peníze do 14 dnů; VOP storna do 5pracovních dnů. Samotné úspěšné volání poskytovatele plateb nedokládá připsání do těchto lhůt. Je třeba vyjasnit manuální cesty a komunikaci selhání refundace.

Další provozní nesoulady k rozhodnutí

- **Nedostupný pracovník:** VOP 5.4/P081 zná vrácení peněz/přesun. Kód navíc po 30 minutách za termínem ruší dosud nezahájenou zakázku bez jakéhokoli přiděleného pracovníka, zkouší plnou refundaci a přidává 250 kreditu registrovanému zákazníkovi v základní měně. Host kredit nedostane. Běží přes 15 minutový timer, tedy ne přesně na hranici 30 minut. Přidělený pracovník, který ve skutečnosti nepřišel, není automaticky tímto pravidlem rozpoznán. `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CancelUnfilledOrders.cs:57,110,146,263;`
`src/Cleansia.Functions.Core/Handlers/CleanupStalePendingOrdersHandler.cs:66;`
`src/Cleansia.Functions/Functions/CleanupStalePendingOrdersFunction.cs:10.` Zastaralé komentáře tvrdící, že 250 kredit neexistuje nebo že každý kredit přiděluje výhradně člověk, nelze přebírat.
- **Platební metody a doklady:** DOCX 4.2/P050 uvádí bankovní převod i karty/hotovost. Objednávkový enum a dispatcher podporují jen Card/Cash (`src/Cleansia.Core.Domain/Enums/PaymentType.cs:8;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/OrderPaymentDispatcher.cs:35`). Doklad se generuje automaticky po kartové platbě, u hotovosti už při objednání, nikoli pouze na žádost do 15 dnů dle 4.4/P054. Vychází z firemního `CompanyInfo`, nikoli z jednotlivého OSVČ (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/ReceiptService.cs:390;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/OrderPaymentDispatcher.cs:82;`
`src/Cleansia.Functions.Core/Handlers/GenerateReceiptHandler.cs:164`). Vyjasnit účetní roli vystavovatele, příjemce platby a poskytovatele úklidu; případný bankovní převod musí mít doložený ruční postup.
- **Změna termínu/rozsahu a spopitné:** VOP 3.3/P042 a 4.5/P056 je slibují v aplikaci. V prověřeném zákaznickém objednávkovém API jsem našel storno a změny poznámek/preference, ne obecný samoobslužný přesun jednorázové objednávky ani model/platformní platbu spopitného. Nezaměňovat editaci opakované šablony s již vytvořenou objednávkou. Pokud postup zajišťuje podpora nebo hotovost mimo aplikaci, upravit popis.

Otázky právního posouzení, nikoli technický verdikt

Právník by měl zvláště ověřit použití výjimky ze 14denního odstoupení pro úklid: VOP čl. V/P059 odkazuje obecně na služby s konkrétním termínem a § 1837 písm. j). Dále ověřit krátké reklamační lhůty, povinné fotografie a jednostranné prodloužení 30 dnů pouze oznámením (řád 5.2/P098), rozsah omezení odpovědnosti a rozlišení podnikatel/spotřebitel. VOP 12.2/P135 i řád 5.4/P115 obsahují starý odkaz ODR; platforma ukončila činnost 20. července 2025. Povinnosti týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) tím nezanikly. Viz [oficiální informace MPO](#). Tato místa mají být otázkami na dnešní schůzku, nikoli automatickou aplikací navržených pravidel do kódu.

Doporučené pořadí rozhodnutí: (1) role stran a okamžik smlouvy; (2) jediná cenová/storno/kreditní politika; (3) text a důkaz přijetí pro hosta i účet; (4) samostatné podmínky Plus a věrnostních programů; (5) reálně zvládnutelný reklamační provoz; (6) publikace schválených znění ve všech klientských jazycích a kanálech. Čistě ruční závazky mají dostat provozní postup, nikoli být prohlášeny za hotové proto, že existuje administrační obrazovka.

Partner: spolupráce, odměny a provedení práce

Co jednotlivé dokumenty pokrývají

Rámcová smlouva poměrně široce řeší nezávislost OSVČ, přímý vztah zákazníka se zhotovitelem, vybavení, odpovědnost za škody a klíče, povinné pojištění, provizi a výplaty, hotovost, zákaz obcházení platformy, mlčenlivost, DPA, ukončení spolupráce, onboarding a konkurenční omezení. Chybí vyplněný ceník/provizní struktura a několik rozhodných údajů. Slabším místem není počet témat, ale odlišný ekonomický model a příslib konkrétních procesů, které aplikace eviduje pouze částečně.

BOZP popisuje chemikálie, spotřebiče, OOPP, ergonomii, první pomoc, hlášení úrazů, domácí zvířata, práci ve výškách, odpad a opakované poučení. Velká část jde přirozeně mimo software. Aplikace nemusí řídit každou ochrannou pomůcku, ale musí být jasné, kdo školí, komu se hlásí událost a kde vzniká a zůstává důkaz. Dokument obsahuje odborná bezpečnostní a legislativní tvrzení, která mají samostatně prověřit právník a odborník BOZP; tato revize jejich správnost nepotvrzuje.

Kodex pokrývá oděv, vůni, vystupování, příchod a předání, telefon, zpoždění, nebezpečné situace, nalezené věci, sociální síť a sankce. Předpokládá konkrétní provozní disciplínu, výrobu/distribuci vůně a evidenci upozornění v profilu. Některé zakazy se liší od rámcové smlouvy, zejména hotovost, fotografování a veřejné komentáře.

Nejpodstatnější rozdíly a rozhodnutí

1. Zprostředkovatel versus skutečný fakturační vztah — vysoká priorita

Rámcová smlouva čl. 2.2–2.3 (P040–P043) říká, že Cleansia sama úklid neposkytuje a smlouva o dílo vzniká mezi zákazníkem a zhotovitelem při přijetí zakázky. Partnerská faktura v aplikaci však uvádí partnera jako **dodavatele** a nastavenou společnost Cleansia jako **odběratele**. Podkladem jsou částky odměn partnera za zakázky, nikoli faktura zákazníkovi vystavená jménem partnera a oddělená faktura platformní provize.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.AppServices/Extensions/FileExtensions.cs:28 a`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Extensions/FileExtensions.cs:96;`
`src/Cleansia.Infra.Services/Pdf/Layouts/DefaultInvoiceLayoutBuilder.cs:102 a`
`src/Cleansia.Infra.Services/Pdf/Layouts/DefaultInvoiceLayoutBuilder.cs:155.`

Otázka pro právníky a účetní: kdo má být dodavatelem na zákaznickém dokladu, kdo odběratelem na partnerském dokladu a na jakém základě platforma doklady vystavuje? Má být zvolen čistý zprostředkovatelský model, nebo model dodávky Cleansia a subdodávky partnera? Samotné pojmenování entity `Employee` neurčuje pracovní poměr; rozhodující je navržený a skutečný obchodní vztah.

2. Provize v procentech neodpovídá výpočtu odměny — vysoká priorita

Čl. 7.1–7.3 (P114–P118) předpokládá zákaznickou cenu rozdělenou na odměnu a procentní provizi; procento je dosud pouze placeholder. Kód počítá partnerovi nastavené sazby za službu/balíček, další pokoje, koupelny a vzdálenost, s minimem a maximem. Individuální sazba má přednost před obecnou. Hromadné předvyplnění sazeb používá koeficienty junior 50 %, medior 75 %, senior 100 % katalogových cen, ale nejde o odečtení smluvní provize z každé skutečně zaplacené částky zákazníka. Zákaznické slevy, kredity nebo expresní příplatky proto nelze bez dalšího číst jako stejnou procentní změnu partnerské odměny.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.Domain/EmployeePayroll/EmployeePayConfig.cs:22;`
`src/Cleansia.Core.Domain/Extensions/PayCalculatorExtensions.cs:29;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/EmployeePayroll/CalculateOrderPay.cs:160;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/PayConfig/BulkCreateEmployeePayConfigs.cs:22.`

Navíc se u nerozúčtované zakázky zobrazuje živý odhad z aktuálních sazeb (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/GetOrderDetails.cs:83`), následný výpočet nastává po dokončení. Ve zkoumané cestě přijetí se sazba samostatně nezmrazuje. **Dohodnout okamžik závaznosti odměny, změny sazeb a obsah ceníku v příloze č. 4;** nevyplnit automaticky „20 %“ do textu bez změny nebo vysvětlení ekonomiky aplikace.

3. Hotovost je implementovaná; její vypořádání a kodex si odporují

Čl. 7.5 rámcové smlouvy (P121–P122) dovoluje hotovost a slibuje započtení provize nebo fakturu se sedmidenní splatností. Kodex P064 a P182 naopak zakazuje přijímat platby i spropitné mimo aplikaci. Aplikace skutečně umožňuje potvrdit převzetí hotovosti; u původně karetní zakázky předtím ověřuje stav Stripe, aby nedošlo ke dvojímu inkasu. Peníze tedy fyzicky mohou projít mimo platební bránu, i když jsou zaznamenané v aplikaci.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/MarkCashCollected.cs:28,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/MarkCashCollected.cs:164,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/MarkCashCollected.cs:179;` webová akce
`src/Cleansia.App/libs/cleansia-partner-features/orders/src/lib/order-details/order-details.facade.ts:451;`
iOS `src/cleansia_ios/CleansiaPartner/Sources/Data/PartnerOrderClient.swift:149.`

Výpočet partnerské odměny a souhrnné faktury ve zkoumané cestě nerozlišují hotovostní inkaso, nezapočítávají automaticky inkasovanou zákaznickou částku a nevystavují samostatnou sedmidenní provizní fakturu. Admin může použít obecnou srážku. To nedokazuje, že účetní hotovost nevypořádává ručně; znamená to, že smluvní postup musí mít určeného vlastníka. **Vyjasnit význam „mimo aplikaci“, povolenou hotovost, inkasujícího člena vícečlenné zakázky a spropitné.** Samostatný proces spropitného nebyl v relevantních aplikačních funkcích nalezen.

4. Aktivace partnera neproказuje automaticky všechny podmínky smlouvy

Čl. 6.4, 9.3–9.4 a 11.1 (P105, P146–P148, P170) vyžadují pojištění, DPA, všechny podpisy, živnost, školení a KYC před zahájením. Software má kvalitní základ: osobní a podnikatelský profil, doklady, nahrávání náhradních verzí, schválení/zamítnutí dokladu a administrátorské schválení partnera. Schválení kontroluje povinné **typy dokumentů nastavené pro pracovní zemi**, úplnost profilu a pokrytí odměn.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/ApproveEmployee.cs:76;`
`src/Cleansia.Core.Domain/Users/Employee.cs:406;` `src/Cleansia.Core.Domain/Documents/EmployeeDocument.cs:8.`

V uloženém seed skriptu jsou pro CZ/SK požadovány pouze občanský průkaz a nepovinně pracovní povolení (`sql-scripts/insert_seed_data.sql:1075`). Pojištění a smlouva existují jako podporované typy (`src/Cleansia.Core.Domain/Enums/DocumentType.cs:6`), ale toto samo je nedělá povinnými. Nasazená konfigurace může být přísnější. Nejsou zde samostatná doložení minimálního pojistného limitu 3 mil. Kč, zaplacení pojistného ani úspěšného školení.

Souhlas `Consent` v `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/UpdateEmployee.cs:132` a `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/UpdateEmployee.cs:263` zapisuje **DataProcessing**; není automaticky důkazem podpisu konkrétního znění všech smluvních příloh. **Na schůzku přinést skutečný onboardingový checklist a vzor partnerského spisu** a rozhodnout, co admin ověřuje ručně, co se stane povinným dokumentem a jak se sváže podpis s verzí textu.

5. Roční obnovy a zánik pojištění potřebují provozní evidenci

BOZP P167 a Kodex P205 omezují poučení na 12 měsíců a požadují mimořádné opakování. Rámcová smlouva P099–P109 požaduje trvalý pojištění a hlášení jeho zániku do 24 hodin. Dokumentová entita má verzi, stav a datum administrátorské kontroly, ale nemá samostatnou platnost do, datum školení, pojistný limit nebo termín obnovy. Přijetí a provedení práce dále ověřují schválení partnera, nikoli každý den platnost pojistky.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.Domain/Documents/EmployeeDocument.cs:25;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/TakeOrder.cs:183;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/StartOrder.cs:72.` **Rozhodnout kalendář obnov, odpovědnost dispečinku a režim pozastavení.** Absence automatické kontroly se dá překlenout prokazatelným ručním postupem, nesmí ale být prezentována jako již fungující automatizace.

6. OSVČ text nepokrývá všechny podporované partnerovy identity a týmy

Dokumenty jsou výslovně pro OSVČ. Aplikace podporuje také právnickou osobu s názvem společnosti a identifikačními údaji: `src/Cleansia.Core.Domain/Users/Employee.cs:13;` `web src/Cleansia.App/libs/cleansia-partner-features/profile/src/lib/components/profile-personal-info/profile-personal-info.component.ts:41.` Obdobné formuláře obsahují Android a iOS.

Rámcová smlouva čl. 3.4 a 11.3 (P059, P174) dovoluje vlastní zaměstnance, spolupracovníky a subdodavatele. Aplikační tým ale tvoří jednotlivě přiřazené partnerské účty; ve zkoumané cestě chybí vazba „tento člen je zaměstnanec/subdodavatel tohoto smluvního zhotovitele“. Každý přiřazený partner dostává vlastní výpočet odměny (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CompleteOrder.cs:305`). **Stanovit, zda více lidí znamená více přímých zhotovitelů, nebo tým jedné firmy; kdo odpovídá, podepisuje DPA, inkasuje a fakturuje.** Totéž je podstatné pro substituci a přístupy k osobním údajům.

7. Volba zakázek odpovídá nezávislosti, ale část pravidel není v textu

Čl. 3.3 (P057) garantuje svobodné odmítání bez sankce. Kód nevynucuje minimální práci; týdenní dostupnost není závazná brána. Hlídá však souběh zakázek, schválení, kapacitu a případný individuální limit aktuálních závazků nastavený administrátorem. Default je bez limitu; nejde o automatický žebříček trestající nízké hodnocení. Dále existují časově omezené rezervace pro preferovaného partnera a jejich odmítnutí.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/TakeOrder.cs:63,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/TakeOrder.cs:169,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/TakeOrder.cs:202,`

src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/TakeOrder.cs:229;
src/Cleansia.Core.Domain/Users/Employee.cs:151; src/Cleansia.Core.Domain/Orders/PreferredOffer.cs:11; iOS
src/cleansia_ios/CleansiaPartner/Sources/Features/Orders/OrderDetailViewModel.swift:121.

Doplnit pravidla přidělování a omezení přístupu: proč může admin omezit závazky, jak partner zjistí důvod a jak se obrátí na člověka. Právníci mají posoudit také souběh deklarované volnosti s konkrétními požadavky na oděv, vůni, telefon, začátek a dokumentaci práce; tato revize neuzavírá otázku pracovněprávní kvalifikace.

8. Zástup, opouštění a skutečné nedostavení se nejsou jeden proces

API podporuje žádost o vystřídání, při níž partner zůstává přiřazen do převzetí náhradníkem, a samostatné opouštění zakázky, které místo ihned uvolní. Opustit může i rozpracovanou zakázku; sám tento krok nevrací zákazníkovi peníze. **Tyto dvě funkce byly nalezeny v backendu a generovaném webovém klientu, nikoli v ovládacích akcích webových/Android/iOS obrazovek. Nelze je tedy popisovat jako hotovou cestu pro běžného uživatele.**

Důkaz: src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/RequestCover.cs:36,
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/RequestCover.cs:114;
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/DropOrder.cs:34,
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/DropOrder.cs:94;
src/Cleansia.Web.Partner/Controllers/OrderController.cs:240 a
src/Cleansia.Web.Mobile.Partner/Controllers/OrderController.cs:285;
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/TakeOrder.cs:291 realizuje výměnu.

Systém ruší zatím nezačaté zakázky bez jediného přiřazeného partnera po výchozí třicetiminutové toleranci, s refundací a podmíněným omluvným kreditem. Přítomnost přiřazení však neprokazuje skutečný příchod; takové nedostavení musí řešit člověk

(src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CancelUnfilledOrders.cs:56,
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CancelUnfilledOrders.cs:118). Čl. 10.4 rámcové smlouvy (P162) ukládá dokončit přijaté zakázky a Kodex čl. 5.2 umožňuje bezpečnostní odchod bez sankce. **Doplnit zástup, oprávněný odchod, rozpracovanou práci, rozdělení odměny a vyřešení zákaznické reklamace.**

9. Povinné výsledkové fotografie vyžadují sladění souhlasu a dokončení

Rámcová smlouva čl. 9.5 (P150) připouští bez předchozího souhlasu výjimku pro stav před úklidem a škodu; Kodex P059 hovoří o výsledkových fotografiích, pokud je zakázka vyžaduje, a P072 fotografování bez souhlasu zakazuje. Backend vyžaduje **alespoň jednu fotografii typu After při standardním partnerském dokončení**

(src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CompleteOrder.cs:64,
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/CompleteOrder.cs:156). Administrátor může změnit stav samostatnou cestou bez této podmínky
(src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/AdminOverrideOrderStatus.cs:66,
src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/AdminOverrideOrderStatus.cs:111). Stejnou partnerskou bránu má web (src/Cleansia.App/libs/cleansia-partner-features/orders/src/lib/order-details/order-details.component.ts:162) a iOS
(src/cleansia_ios/CleansiaPartner/Sources/Features/Orders/OrderPrimaryAction.swift:67). Upload nezaznamenává souhlas zákazníka (src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/SaveOrderPhotos.cs:20). Čas CapturedAt je čas vytvoření záznamu při nahrání, nikoli ověřené pořízení snímku
(src/Cleansia.Core.Domain/Orders/OrderPhoto.cs:82).

Dohodnout právní titul, účel, informování, případný způsob doložení souhlasu a postup, když zákazník fotku odmítne. Dále sladit zákaz fotografování s povinností fotografovat nalezenou cenu při nepřítomnosti zákazníka (Kodex P119). Souhlas ani časové razítko nemají být v dokumentech popisovány

silněji, než jaké důkazy skutečně vznikají.

10. Incident se dá zapsat, ale není to kompletní havarijný proces

Rámcová smlouva čl. 5.4–5.6, BOZP čl. V a Kodex čl. V požadují okamžité nebo dvouhodinové hlášení, fotografie, případně společný písemný záznam a bezpečnostní postup. Existuje partnerovo hlášení problému s textem do 2 000 znaků a fotografie před/po.

`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/ReportOrderIssue.cs:14` a

`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/ReportOrderIssue.cs:72` uloží text k zakázce; neodesílá přímo upozornění operátorovi ani zákazníkovi a nemá čas události, druh úrazu, pojistnou událost, podpis zákazníka nebo sledování dvouhodinové reakce.

Určit skutečně obsluhovaný telefon/e-mail, provozní dobu a eskalaci. BOZP P092–P094 má dispečerský kontakt nevyplněný. Evidence pracovních úrazů, pojistných nároků, vrácení klíčů a regresu musí být buď mimo aplikaci, nebo výslovně dopracována. Obecná poznámka u zakázky sama neprokazuje splnění těchto kroků. Samostatný oboustranný chat partner–zákazník nebyl v kontrolovaných partnerských API nalezen; absolutní požadavek komunikovat pouze přes aplikaci v rámcové smlouvě P132 potřebuje sladit s telefonováním, které Kodex P098 dovoluje.

11. Termíny výplat a srážky musí být vyplněny podle reálného provozu

Čl. 7.4 (P120) nechává cyklus a lhůtu prázdné; příklady 15./poslední den a tři pracovní dny nejsou hotovou dohodou. Běžící servis zakládá měsíční období od dne založení a další po měsíci

`(src/Cleansia.Core.AppServices/Services/PayPeriodBackgroundService.cs:96,`

`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/PayPeriodBackgroundService.cs:171)`. PDF má splatnost 14 dní

`(src/Cleansia.Core.AppServices/Common/Constants.cs:85;`

`src/Cleansia.Core.Domain/EmployeePayroll/EmployeeInvoice.cs:358)`. Admin schvaluje, upravuje bonus/srážku a označuje bankovní platbu jako provedenou;

`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/EmployeePayroll/MarkInvoicePaid.cs:117` sám nevolá banku. To je evidenční krok, nikoli automatický převod.

Smluvní pokuty 50/100/150 tis. Kč, náhrady škod a hodnocení nejsou ve zkoumané cestě samostatným automatickým sazebníkem srážek. Obecná úprava faktury existuje

`(src/Cleansia.Core.AppServices/Features/EmployeePayroll/UpdateInvoiceAmounts.cs:13)`; sporný stav také

`(src/Cleansia.Core.AppServices/Features/EmployeePayroll/DisputeInvoice.cs:13)`, ale nepředstavuje sám

partnerovo odvolání. **Vyjasnit vyúčtování, opravy, splatnost pohledávek, důkazní podklady srážek a lidské přezkoumání; neztotožnit libovolný admin zásah s již právně doloženým započtením.**

12. Pozastavení, obnova školení a ukončení spolupráce potřebují provozní návaznost

Kodex čl. VII předpokládá písemné upozornění v profilu a pozastavení až 14 dnů. Rámcová smlouva čl. X rozlišuje výpověď, odstoupení, práci na přijatých zakázkách a závěrečné vyúčtování do 30 dnů. Kód má administrátorské schválení/zamítnutí, důvod a audit; zamítnutí uvolní budoucí potvrzené zakázky, rozpracované ponechá člověku (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/RejectEmployee.cs:88,` `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/RejectEmployee.cs:127`). Zamítnutý partner přitom neprojde standardními branami start/dokončení.

Není zde samostatný měsíční výpovědní běh, automatický konec čtrnáctidenního pozastavení ani finální třicetidenní uzávěrka. Zákaz negativních komentářů v Kodexu P130 je širší než zákaz nepravdivých/zavádějících/dehonestujících tvrzení rámcové smlouvy P136; délky a dovolený rozsah mají sjednotit právníci. **Odlíšit technickou blokadu účtu od doručení právního úkonu a finančního vypořádání.** Také doručení notifikace, které smlouva P192 presumuje následující pracovní den, nelze automaticky zaměnit za skutečné přečtení push oznámení.

Co rozhodnout dnes a co doložit následně

Na jednání nejdříve potvrdit obchodní model, strany a doklady; skutečné odměny a hotovost; povinné onboardingové důkazy; pravidla fotografií a incidentů; režim týmů a zástupu. Následně určit vlastníka každého ručního procesu: obnovy pojištění a školení, distribuce vůně a vybavení, odpovědi dispečinku, výpovědi a výplaty. Rámcová smlouva P069/P065 slibuje vlastní vybavení, BOZP P047 dovoluje spotřebič zákazníka a Kodex P032–P034 vůni od operátora; výjimky mají být popsány jednotně. Evidence vůně, doplňování a potvrzení vynechání v aplikaci nebyla v příslušných modelech a funkcích nalezena, přesto ji Kodex výslovně předpokládá.

Za doloženou shodu lze považovat existenci partnerských profilů a administrátorské kontroly dokladů, svobodného výběru zakázek bez minima, potvrzování průběhu a dokončení, fotografií, zákaznického hodnocení, záznamu převzetí hotovosti, výpočtu odměny a fakturační evidence. Za ověřenou nelze považovat právní účinnost textů, skutečná pojištění a školení, ruční dispečink, reálné platby ani nasazený seznam povinných dokumentů. Tyto body mají být otázkami a doklady ke schůzce, nikoli tvrzením, že Cleansia dané povinnosti již neplní.

Údaje: souhlasy, cookies, retence a DPA

Co jednotlivé dokumenty pokrývají

Dokument	Co popisuje	Výsledek porovnání
<code>cleansia_privacy_policy.docx</code>	Správce, kategorie údajů, právní tituly, retenční lhůty, příjemci, bezpečnost, práva, děti, profilování, změny dokumentu.	Základní témata odpovídají platformě. Identifikace správce, kontakty a dodavatelé zůstávají jako doplňovací pole; řada lhůt a věkové ověření neodpovídají kódu. Chybí podrobnější popis partnerů, fotografií, zařízení, věrnosti a mapových služeb.
<code>cleansia_cookie_policy.docx</code>	Veřejný text a oddělená implementační příručka včetně konkrétní tabulky cookies, jejich správy, záznamu souhlasu a checklistu.	Lišta a správa preferencí existují, ale konkrétní inventář a způsob evidence souhlasu jsou jiné. GA, Mixpanel a reklamní pixely nejsou doloženy prohledaným zdrojovým kódem. Část B je interní příručka, nemá se automaticky publikovat celá.
<code>cleansia_gdpr_souhlasy.docx</code>	Registrační checkboxy, informace při objednávce, GPS, marketing, double opt-in, odhlášení, přepínače a audit souhlasů.	Největší rozpor mezi popsanou a skutečnou implementací: evidence není neměnná ani verzovaná, účely cookies/e-mailů jsou smíšené, chybí doložený marketingový double opt-in. Dokument si také protirečí ve významu povinného souhlasu.
<code>cleansia_dpa.docx</code>	Vztah Cleansia jako správce a OSVČ jako zpracovatele zákaznických údajů, rozsah přístupu, krátká retence, mlčenlivost, incidenty, subzpracování, ukončení a audit.	Omezení přístupu podle přidělení zakázky existuje. Odstřížení osobních údajů po skončení zakázky však nemá smluvní časový limit v API. Podpisy, kontrola zařízení a potvrzení výmazu vyžadují provozní proces mimo doložené technické mechanismy.

Nejdůležitější rozdíly před schůzkou

1. Evidence souhlasů není taková, jak ji dokument slibuje — přímý rozpor

GDPR Souhlasy §6.2–6.3, P103–112 požadují typ, stav, čas, verzi textu, způsob udělení, identifikátor zařízení/IP a hash nebo text, v tabulce pouze nové neměnné záznamy. Skutečný `UserConsent` obsahuje uživatele, typ, aktuální stav, čas udělení/odvolání, IP a user-agent. Metody `Withdraw()` a `Regrant()` přepisují tentýž řádek; nové udělení vynuluje předchozí odvolání. Chybí verze, hash textu a historie jednotlivých rozhodnutí.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.Domain/Users/UserConsent.cs:14`, `src/Cleansia.Core.Domain/Users/UserConsent.cs:39`, `src/Cleansia.Core.Domain/Users/UserConsent.cs:46`;
`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/ConsentService.cs:14`,
`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/ConsentService.cs:32`. Pozitivní je načítání IP a zařízení na serveru, nikoli důvěra klientskému vstupu (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/ConsentService.cs:16`). Ani to ale nedoloží, jaký text uživatel kdysi viděl. S právníky rozhodnout přesnou podobu důkazu souhlasu a následně sjednotit dokument i evidenci.

2. Marketingové cookies ovládají souhlas s marketingovými e-maily — konkrétní záměna účelů

GDPR Souhlasy I a II, P21 a P65–68 rozlišují dobrovolné účely. Zákaznická synchronizace lišty mapuje `analytics` na obecné `DataProcessing` a `marketing` na `MarketingEmails`. Přihlášený uživatel tedy volbou „marketingové cookies“ může udělit či odvolat souhlas evidovaný jako e-mailový marketing. To jsou dvě různá rozhodnutí. Nepotvrdil jsem tím skutečné odesílání nevyžádaných newsletterů; problém je již v nesprávném významu uloženého záznamu.

Důkaz: `src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/consent-sync.service.ts:35`,
`src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/consent-sync.service.ts:38`,
`src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/consent-sync.service.ts:43`. Anonymní volby se do serverové evidence vůbec neposílají a chyby synchronizace jsou ignorovány
(`src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/consent-sync.service.ts:36`,
`src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/consent-sync.service.ts:60`,
`src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/consent-sync.service.ts:69`). Žadoucí je samostatně popsat cookies, e-mailový marketing a marketingové push zprávy.

3. Cookie inventář a doba platnosti souhlasu jsou návrh, ne skutečný stav

Cookie Policy §2.1, P35–54 uvádí `cleansia_session`, `cleansia_csrf`, `cleansia_consent`, `cleansia_lang`; §9.3, P163–166 slibuje souhlas s časem a verzí, tabulka platnost 12 měsíců. Lišta místo toho ukládá do `localStorage` klíče `cleansia-cookie-consent` a `cleansia-cookie-consent-preferences`, pouze stav a preference, bez času, verze či automatického vypršení. Přihlášení zákazníka používá `customer_token` a `customer_refresh_token`, `HttpOnly`, `SameSite Strict`. CSRF hodnota pro klienta je ukládána v `localStorage`.

Důkaz: `src/Cleansia.App/libs/shared/components/src/lib/cleansia-cookie-consent/cleansia-cookie-consent.component.ts:56`, `src/Cleansia.App/libs/shared/components/src/lib/cleansia-cookie-consent/cleansia-cookie-consent.component.ts:129`, `src/Cleansia.App/libs/shared/components/src/lib/cleansia-cookie-consent/cleansia-cookie-consent.component.ts:174`; `src/Cleansia.Web.Customer/Startup.cs:33`;
`src/Cleansia.Config/Authentication/AuthCookieWriter.cs:51`,
`src/Cleansia.Config/Authentication/AuthCookieWriter.cs:96`;
`src/Cleansia.App/libs/core/services/src/lib/auth/auth-cookie-keys.ts:9`.

Lišta má odmítnutí, volitelné kategorie standardně vypnuté a možnost opětovného otevření
(`src/Cleansia.App/libs/shared/components/src/lib/cleansia-cookie-consent/cleansia-cookie-consent.component.ts:85`, `src/Cleansia.App/libs/shared/components/src/lib/cleansia-cookie-consent/cleansia-`

cookie-consent.component.ts:156; src/Cleansia.App/libs/shared/components/src/lib/cleansia-cookie-consent/cookie-consent.service.ts:21). To je fungující základ. Nenalezl jsem implementaci GPC ani načítání GA/GTM, Mixpanelu či Meta Pixelu ve zkoumaných aplikačních zdrojích. Nelze proto tvrdit ani „všechny tyto nástroje používáme“, ani „všechny blokuje a deaktivujeme“ pouze podle vzorové tabulky. Před vydáním dokumentu provést inventuru skutečného build/network/storage pro každý web; cloudem přidané skripty tento audit nekontroloval.

4. Povinné potvrzení smlouvy, dobrovolný souhlas a zrušení účtu nejsou sjednoceny

GDPR Souhlasy P20 říkají, že zpracování nezbytné k plnění smlouvy nepotřebuje souhlas; P63 současně navrhuje povinný checkbox se „souhlasem se zpracováním“. P28–32 spojují odvolání VOP/Privacy se zrušením účtu. Skutečný web nabízí přepínače všech čtyř typů, včetně VOP a Privacy. Odvolání pouze přepíše evidenci a účet neruší.

Důkaz: src/Cleansia.App/libs/cleansia-customer-features/gdpr/src/lib/gdpr/gdpr.component.html:34; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Gdpr/WithdrawConsent.cs:31, src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Gdpr/WithdrawConsent.cs:38. Registrace standardně dokládá dva typy z jednoho zaškrtnutí, VOP a Privacy, až při pozdějším přihlášení; fronta je v místním úložišti. Mobilní seznam je rovněž právě VOP/Privacy. Důkaz: src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/signup-consent.service.ts:12, src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/signup-consent.service.ts:27, src/Cleansia.App/libs/core/customer-services/src/lib/services/signup-consent.service.ts:54; src/cleansia_android/core/src/main/java/cz/cleansia/core/consent/SignupConsent.kt:27; src/cleansia_ios/CleansiaCore/Sources/CleansiaCore/Consent/SignupConsent.swift:17. Rozhodnout, co je potvrzení seznámení, co přijetí smlouvy a co odvolatelný souhlas.

5. Věkové ověření je v dokumentech, nikoli zákaznické registraci

Privacy Policy čl.7.1 P140 deklaruje služby 18+ a ověření věku. GDPR Souhlasy §5.4 P96 používají hranici 16 a rodičovský souhlas. Zákaznický Register.Command ani jeho validátor nemají věk, datum narození či proces rodičovského souhlasu: src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Auth/Register.cs:20, src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Auth/Register.cs:55. Jde o rozhodnutí právníků o pravidle a jeho prokazování, ne o pouhé sjednocení čísel ve dvou textech.

6. GPS text tvrdí něco jiného než mapová funkce

GDPR Souhlasy IV P80 navrhuje ujištění „polohu neukládáme ani nesdílíme s třetími stranami“. Android při převodu aktuálních souřadnic na adresu volá Mapbox URL obsahující zeměpisnou šířku a délku. iOS používá Apple CLGeocoder; webové hledání adres jde přes backend do Mapboxu. Funkce ukládání adres a zakázek navíc pracují se souřadnicemi vybraného místa. Je třeba odlišit okamžitou polohu zařízení, souřadnice nemovitosti a průběžné sledování pracovníka.

Důkaz: src/cleansia_android/core/src/main/java/cz/cleansia/core/location/ReverseGeocodingService.kt:24; src/cleansia_ios/CleansiaCore/Sources/CleansiaCore/Location/CLGeocoderGeocodingService.swift:51; src/Cleansia.Infra.Services/Geocoding/MapboxGeocodingService.cs:152; src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/UpdateAddressInfo.cs:83, src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Employees/UpdateAddressInfo.cs:117. iOS žádá WhenInUse oprávnění přímo při otevření výběru adresy, bez vlastního předsystémového dialogu v této cestě (src/cleansia_ios/CleansiaCore/Sources/CleansiaCore/Location/AddressPickerViewModel.swift:126, src/cleansia_ios/CleansiaCore/Sources/CleansiaCore/Location/AddressPickerViewModel.swift:152), přestože P78 jej požaduje. Nebyl zjištěn důkaz nepřetržitého sledování polohy na pozadí; nelze takový proces z této funkce dovozovat.

7. Retence musí dostat jednu schválenou tabulku podle účelu a držitele dat

Privacy Policy II uvádí jméno po dobu účtu+3roky, adresu po dobu zakázky, platby 5 let, historii 3roky od aktivity a technická data 12 měsíců (P41–61). Backendová automatika má jinou a užší logiku: dokončené objednávky a jejich adresy anonymizuje standardně po 2 letech od termínu úklidu; neobsahuje stejný krok pro každou zrušenou objednávku. Výchozí lhůty jsou nastavitelné, nikoli tímto auditem ověřené v cloudu.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/DataRetention/RetentionDefaults.cs:14;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/DataRetention/DataRetentionBackgroundService.cs:139,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/DataRetention/DataRetentionBackgroundService.cs:149,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/DataRetention/DataRetentionBackgroundService.cs:164.` Další doložené výchozí hodnoty: neaktivita aktivního zařízení 90 dní, odvolané souhlasy 3roky, staré deaktivované partnerské dokumenty 365 dní, notifikace 90 dní a nejvýše 500 na uživatele. Retenční služba skutečně existuje (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/DataRetention/DataRetentionBackgroundService.cs:27,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/DataRetention/DataRetentionBackgroundService.cs:41`); nemá však přesný rozsah tabulek a lhůt deklarovaný v Privacy Policy. Není správné označit současný stav za „žádné mazání“.

8. DPA omezuje partnera, ale aplikace mu stará data nadále zpřístupňuje

DPA III P86–98 stanoví kontakty/adresu do 24 hodin po zakázce, přístupové kódy smazat neprodleně, provozní údaje/fotografie nejvýše 30 dní. To jsou především povinnosti zpracovatele; samotné delší uchování platformou proto není automaticky rozpor s DPA. Konkrétní technická mezera však existuje: přístup partnera k detailu a fotografiím kontroluje pouze přidělení k objednávce, ne uplynutí těchto dob. Historické přidělení zůstává oprávněním.

Důkaz: `src/Cleansia.Core.AppServices/Authentication/OrderAccessService.cs:35,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Authentication/OrderAccessService.cs:65;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/GetOrderDetails.cs:58,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/GetOrderDetails.cs:137;`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/GetOrderPhotos.cs:62,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/GetOrderPhotos.cs:135.` Fotky používají hodinové podepsané URL, ale oprávněný historický partner si může vyžádat nové. Pozitivně: nepřidělenému zájemci se kontakt, adresa a instrukce skrývají (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/OrderPiiRedaction.cs:41`); administrátor musí přístupové instrukce explicitně odkrýt auditovaným úkonem (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Orders/OrderPiiRedaction.cs:28`). S právníky rozhodnout retenční okna zvlášť pro platformu, přístup v aplikaci a kopie na zařízení partnera, včetně výjimky pro otevřený spor.

9. Výmaz a export existují, jejich rozsah je nutné přesně pojmenovat

Privacy Policy VI P121–129 a GDPR Souhlasy §7.4 P140 poskytují rámec pro přístup/výmaz. Aplikace má autentizované API i webové ovládání pro export a výmaz

(`src/Cleansia.Web.Customer/Controllers/GdprController.cs:16,`
`src/Cleansia.Web.Customer/Controllers/GdprController.cs:26`). Výmaz zákazníka anonymizuje účet a více souvisejících entit, odstraňuje uložené adresy a zařízení, odvolává relace; zachovává účetní/ostatní vazby. Živá zakázka nebo kladný kredit jej může blokovat
(`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:65,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:78,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:299,`
`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:334,`

`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:370`). Partner místo okamžitého výmazu podává čekající žádost (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:101`), což vyžaduje obslužný proces a sledování lhůty.

Dílčí odchylky: souhlasy se při výmazu pouze odvolají; IP/user-agent se v tomto kroku neanonymizují (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:340`; `src/Cleansia.Core.Domain/Users/UserConsent.cs:39`), zatímco dokument požaduje anonymizaci logu. Chyba mazání některých blobů se jen zalogue a proces pokračuje (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:232`, `src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:280`, `src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:359`): potřebný je prokazatelný postup nápravy. Export je strojově čitelný JSON, ale obsahuje hlavně profil, stručné objednávky, soupisy dokladů/faktur a souhlasy (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprExportService.cs:26`, `src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprExportService.cs:55`, `src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprExportService.cs:81`, `src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprExportService.cs:88`), nikoli kompletní obsah fotografií, sporů, uložených zákaznických adres nebo zařízení. Samoobslužný export proto není doloženým úplným vyřízením každé žádosti o přístup.

Navíc statickou kontrolou vychází procesní překážka: společná mazací služba odmítá již čekající žádost dříve, než rozliší administrátorské vyřízení (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprDeletionService.cs:60`), a admin ji volá stejnou cestou (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Gdpr/AdminDeleteUserAccount.cs:62`). Před spoléháním na tento postup ověřit dokončení partnerovy již podané žádosti end-to-end; kód nebyl měněn ani tímto auditem spouštěn.

10. Marketing a oznámení potřebují odlišit jednotlivé kanály

GDPR Souhlasy §5.1–5.3 P86–94 požadují marketingový double opt-in, odhlašovací odkaz a potvrzení odvolání. Nenalezl jsem samostatnou implementaci takového e-mailového procesu. Ověření registračního e-mailu není samo důkazem marketingového souhlasu. Existuje jednorázové zaslání vyžádaného promo kódu (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/PromoCodes/RequestPromoCode.cs:52`, `src/Cleansia.Core.AppServices/Features/PromoCodes/RequestPromoCode.cs:89`) a jeho šablona; právně klasifikovat tento konkrétní požadavek odděleně od newsletteru.

Existuje také hromadná marketingová push kampaň. Má samostatné preference `Promo`, standardně false, a odesílá se jen opt-in uživatelům (`src/Cleansia.Core.Domain/Notifications/UserNotificationPreferences.cs:27`; `src/Cleansia.Functions.Core/Handlers/SendSitewidePromoFanoutHandler.cs:103`). Provozní push kategorie mají na serveru výchozí true; OS oprávnění je další vrstva. Preference nejsou verzovaným Consent Logem (`src/Cleansia.Core.AppServices/Features/Notifications/UpdateNotificationPreferences.cs:53`). Dokumenty by měly jmenovat oba kanály a potvrdit, které provozní zprávy se opírají o jaký titul.

Co chybí nebo vyžaduje provozní potvrzení

- **Konkrétní dodavatelé a tok údajů:** Privacy Policy IV P88–102 má placeholder. Kód dokládá Stripe (`src/Cleansia.Infra.Clients/Stripe/StripeClient.cs:44`), SendGrid (`src/Cleansia.Core.AppServices/Services/EmailService.cs:434`), Mapbox, Apple mapy/geokódování, Firebase pro push (`src/Cleansia.Infra.Clients/Fcm/FcmPushDispatcher.cs:48`) a Azure infrastrukturu. Rozlišit jejich role a skutečné smluvní/regionální nastavení; přítomnost SDK nedokazuje uzavřenou DPA ani nastavené záruky předávání.
- **Diagnostika:** Android spouští Sentry při nakonfigurovaném DSN, s 20 % vzorkováním výkonových tras a `userId` bez automatického posílání základních PII (`src/cleansia_android/customer-`

app/src/main/java/cz/cleansia/customer/CleansiaApp.kt:61, src/cleansia_android/customer-app/src/main/java/cz/cleansia/customer/CleansiaApp.kt:70; src/cleansia_android/core/src/main/java/cz/cleansia/core/sentry/SentryUserTracker.kt:31). Backend rovněž používá Sentry (src/Cleansia.ServiceDefaults/Extensions.cs:145). iOS manifest naproti tomu výslovně uvádí žádné Sentry/Crashlytics a Firebase pouze Messaging (src/cleansia_ios/CleansiaCustomer/PrivacyInfo.xcprivacy:15). Jediný obecný seznam „analytické cookies“ tyto rozdíly nevysvětluje.

- **Rozšířené kategorie dat:** Fotografie domácností před/po, důkazy ve sporech, volný text, instrukce ke vstupu, uložené adresy, sociální identity, push tokeny, relace/IP a uživatelské věrnostní/referral vazby. U partnerů navíc identifikační doklady, podnikatelské a bankovní údaje, rating, nouzový kontakt a smluvní stav (src/Cleansia.Core.AppServices/Services/GdprExportService.cs:35). DPA je nastavena na OSVČ a zákaznická data; sama nenahrazuje informování partnera o jeho vlastních údajích.
- **Lhůty a lidské procesy:** Příjem žádostí, ověření identity, omezení zpracování/námitka, kompletní export, výjimky při výmazu, potvrzení výmazu partnerem do 14 dní (DPA4.7 P134), incident partnera do 24 hodin (4.6 P127), evidence subzpracovatelů, souhlas s náhradníkem/týmem, ROPA a případné DPIA nejsou prokázány samotným kódem. Určit konkrétního vlastníka, kontaktní kanál a evidenci vyřízení.
- **Bezpečnostní sliby:** Privacy Policy 5.1 P110–112 mluví o pravidelných penetračních testech, dvoufaktoru a auditních záznamech. Audit citlivých admin úkonů a neúspěchů má implementaci (src/Cleansia.Core.AppServices/Behaviors/AuditLogBehavior.cs:42, src/Cleansia.Core.AppServices/Behaviors/AuditLogBehavior.cs:56, src/Cleansia.Core.AppServices/Behaviors/AuditLogBehavior.cs:68). Pravidelný externí test, skutečné vynucení MFA, zálohy a audit každého čtení údajů však tento nálezný nedokazuje. Dokument nemá slibovat četnost či pokrytí bez provozních dokladů.

Pro schůzku je prioritou schválit: jednotný význam souhlasů, důkaz jejich verzí a změn, oddělení marketingových kanálů, skutečný seznam příjemců a datových kategorií, retenční matici včetně historického přístupu partnerů a praktický postup práv subjektů údajů. Teprve z těchto rozhodnutí vznikne přesné zadání úprav dokumentů a aplikací.